



VAUBAN 21

CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE

POUR UN POSTE D'AMMARRAGE AU PORT VAUBAN

2026

PORT VAUBAN
ANTIBES - CÔTE D'AZUR



SAS Vauban 21

Port Vauban - Avenue de Verdun - 06600 ANTIBES France - T. +33 (0)4 92 91 60 00 - F. +33 (0)4 93 34 74 04

contact@vauban21.com - www.marina-port-vauban.com

S.A.S au capital de 30 000 000 euros - RCS Antibes 824 575 187 00011

APE 5222Z - N° TVA intracommunautaire FR 48 824 575 187

- L'article R. 5314-34 du code des transports ;
- La Convention de Délégation de Service Public entre la Commune d'Antibes - Juan-Les-Pins et la société Vauban 21 en date du 29 décembre 2016 et ses avenants ;
- Le Règlement particulier de police du port Vauban ;
- Le Contrat de Garantie d'usage-type approuvé par la Commune d'Antibes - Juan-les-Pins.

ENTRE

La société **VAUBAN 21**, Société par Actions Simplifiée au capital social de 30 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes sous le numéro 824 575 187, dont le siège social est situé Port Vauban, Avenue de Verdun à Antibes (06600), représentée par Monsieur Franck SCARLATTI, Directeur Général, ayant délégué tous pouvoirs à Monsieur Olivier ASTOLFI, Directeur des Ports aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée le « **Gestionnaire portuaire** »,
D'une part,

ET

La société **ALL DIGITAL NETWORK**, société par action simplifiée au capital social de 180 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 821 769 015, dont le siège social est situé Val d'Azur, Route de Biot, 76 Allée des Mimosas à Valbonne (06560) représentée par Monsieur Faycal AMRANI, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée le « **Bénéficiaire** »,
D'autre part,

Ci-après dénommées, ensemble, les « **Parties** »,

PLACE DE PORT au Port Vauban de **catégorie CATA** et de dimensions **13,00 x 7,00 m**
(Taille maximale du bateau occupant la place 13,00 x 6,70 m)

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIIT :

Par délibération en date du 18 décembre 2015, prise en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, la Commune d'Antibes Juan-Les-Pins (ci-après « **l'Autorité portuaire** ») a décidé de déléguer l'exploitation, l'entretien et la gestion du port de plaisance « Port Vauban », situé sur son territoire, ladite exploitation incluant un certain nombre de travaux à réaliser et à financer par le délégataire devant être désigné.

Au terme du processus de désignation et par Convention de Délégation de Service Public en date du 29 décembre 2016 (ci-après la « **Convention de DSP** »), la Commune d'Antibes Juan-Les-Pins a retenu la société Vauban 21 en qualité de délégataire chargé de l'exploitation, l'entretien et du développement du port de plaisance « Port Vauban » pour une durée de 25 ans. Cette durée de 25 ans a été prolongée d'une année par avenant numéro 1, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2019, puis de quatre années par avenant numéro 4 à ladite Convention de DSP, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 11 octobre 2024 portant le terme de cette dernière au 31 décembre 2045 à minuit.

Conformément à l'article R. 5314-34 du code des transports et à l'article 11.2 de la Convention de DSP, la société Vauban 21 a été autorisée expressément par la Commune d'Antibes Juan-Les-Pins à proposer des contrats de garantie d'usage de postes de stationnement à des personnes physiques ou morales.

Cette garantie oblige son bénéficiaire à participer au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci et constituant une dépendance du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette participation financière donnant droit, en contrepartie, à son titulaire de bénéficier d'une garantie d'usage d'un poste de stationnement dans une zone du port, sans affectation privative d'un poste déterminé.

Les contrats de garantie d'usage de poste d'amarrage sont délivrés dans des conditions équivalentes aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Ils emportent pour leur bénéficiaire droit d'occupation privative du domaine public, pour autant, pendant toute leur durée, ils ne leur confèrent aucun droit réel sur le poste qui leur est attribué.

Le présent contrat, conforme au modèle de contrat type approuvé par l'Autorité portuaire, est destiné à définir l'étendue de cette garantie et à rappeler les obligations qui en découlent.

Il est souligné que le contrat de garantie d'usage a pour effet de permettre à son bénéficiaire le stationnement d'un navire dont il a soit la propriété soit l'usage constant et démontré.

Le présent contrat et ses annexes (addendum) forment un ensemble contractuel indivisible.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le **Bénéficiaire** est autorisé à occuper un poste de stationnement de catégorie CATA (dimensions 13,00 x 7,00 m) dans la zone Bassin Saint Roch du Port Vauban, sans affectation privative, c'est-à-dire sans droit à l'affectation fixe et permanente d'un poste de stationnement déterminé, pour la durée prévue à l'article 2 du présent contrat.

Pour des raisons d'exploitations, le **Gestionnaire portuaire** attribue un poste de stationnement spécifique déterminé dans les conditions définies à l'Addendum n°1. Cet emplacement pourra être modifié au sein de la zone spécifiée par le **Gestionnaire portuaire** pour :

- des besoins d'intérêt général (notamment sur demande de la police portuaire) ;
- des besoins liés à l'exploitation ;
- des besoins découlant de l'organisation d'éventuelles manifestations ou événements qui viendraient à se dérouler sur le Port Vauban tout au long de l'année.

Néanmoins, le **Gestionnaire portuaire** fera son possible pour que la localisation de l'emplacement attribué au **Bénéficiaire** soit modifiée le moins souvent possible.

Cette garantie d'usage d'un poste d'amarrage est accordée, en application des articles R. 5314-34 du code des transports et 11.2 de la Convention de DSP, en contrepartie notamment d'une participation du **Bénéficiaire** au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci.

La garantie d'usage, objet du présent contrat, comporte le droit de stationnement prioritaire d'un navire, dont les caractéristiques sont les suivantes (ci-après le « **Navire** ») :

NOM DU NAVIRE : ALEGRIA	N°IMMATRICULATION : NI F91094
PAVILLON : FRANCAIS	TYPE : VOILIER
LONGUEUR HORS TOUT ¹ : 12,37 m	LARGEUR HORS TOUT ¹ : 6,72 m
POLICE D'ASSURANCE : GENERALI	N° CONTRAT : AU892548

Le **Bénéficiaire** pourra remplacer le Navire par un autre navire, conforme aux exigences notamment de propriété de l'article 4.1 ci-dessous, à condition que le navire de remplacement ait les mêmes dimensions ou des dimensions inférieures à celles correspondant à la catégorie du poste d'amarrage tel que défini en entête du présent contrat. Le **Bénéficiaire** doit obligatoirement informer, dans les

¹ La longueur et largeur hors tout est « l'encombrement maximum du navire y compris balcons avant et arrière, beaupré, appareil à gouverner, etc. »

meilleurs délais, le **Gestionnaire portuaire** en cas de changement du Navire qui devra être entériné par la conclusion d'un avenant de changement de navire.

ARTICLE 2 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour une durée de 5 années.

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature complète par les Parties.

La prise d'effet du contrat est fixée au 01/10/2026 sous réserve du versement intégral de la première échéance de la Redevance, et du dépôt de garantie, selon les modalités prévues aux articles 5.2 et 5.3 du présent contrat.

Le contrat prendra fin le 30/09/2031.

Cependant, les **Parties** pourront mettre fin au présent contrat avant l'arrivée du terme contractuel de la manière suivante :

- À la demande du **Bénéficiaire**, à condition que ce dernier présente au **Gestionnaire portuaire** un remplaçant, agréé expressément par le **Gestionnaire portuaire**, acceptant de reprendre à sa charge l'ensemble des engagements et obligations essentiels du **Bénéficiaire** au titre du présent contrat (y compris, mais sans s'y limiter, le respect des articles 6 et 7 du présent contrat) selon les modalités prévues par l'Addendum n°3 ;
- Si les conditions de l'article 8 du présent contrat sont réunies.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE PORTUAIRE

Le **Gestionnaire portuaire** est tenu, de par la Convention de DSP, à des obligations portant sur l'exploitation, l'entretien et la gestion du port de plaisance de Port Vauban.

3.1 Le **Gestionnaire portuaire** garantit un droit de stationnement et attribue un emplacement au **Bénéficiaire** dans la zone définie à l'article 1 du présent contrat. Dans cette zone, cet emplacement peut être modifié en cours de contrat par le **Gestionnaire portuaire** dans les hypothèses citées à l'article 1 du présent contrat.

3.2 Le **Gestionnaire portuaire** met à disposition du **Bénéficiaire** les équipements de livraison d'eau et d'énergie électrique. Il assure également la mise à disposition des équipements sanitaires ainsi que des installations nécessaires au respect des prescriptions notamment en matière de collecte des ordures ménagères et des résidus d'huile. Il veille, en outre, au contrôle de l'exploitation du port en assurant la surveillance permanente des installations portuaires et la veille téléphonique et radiophonique requise.

3.3 Le **Gestionnaire portuaire** ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait faire l'objet, de la part de tiers ou de situations de force majeure, le navire stationné au poste

affecté au **Bénéficiaire** ; ce dernier est responsable de prendre les dispositions préventives nécessaires, et libre de se garantir contre ces risques par une assurance particulière.

De même, le **Gestionnaire portuaire** ne peut être recherché pour tout ce qui résulterait de la faute, négligence ou imprudence du **Bénéficiaire** ou de ses commettants, notamment en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique délivré aux prises existantes sur les pontons ou quais.

3.4 Le **Gestionnaire portuaire** peut, à titre de mesure d'urgence, intervenir directement sur le Navire du **Bénéficiaire** au cas où celui-ci serait en danger par le fait de l'eau, du feu ou d'événements météorologiques, ou constituerait un risque pour les autres navires ou les installations portuaires. Il se réserve ainsi le droit d'appliquer l'ensemble des dispositions prévues notamment par le Règlement particulier de police du port Vauban.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

4.1 LIEN AVEC LE NAVIRE

4.1.1 Lors de la conclusion du présent contrat et à chaque évolution du lien avec le Navire, le **Bénéficiaire** justifie être propriétaire du Navire désigné à l'article 1, ainsi que de tout navire substitué au titre de l'article 1 dernier alinéa. Le **Bénéficiaire** est dans l'obligation d'informer dans les meilleurs délais, le **Gestionnaire portuaire** de toute évolution de son lien avec le Navire.

4.1.2 Dans le cas où le **Bénéficiaire** n'est pas le propriétaire du Navire, il justifie avoir un lien contractuel direct relatif à l'utilisation du Navire, que ce soit en tant que personne physique ou morale, à travers un contrat de leasing, de gestion, de location, d'affrètement ou équivalent. Dans cette hypothèse, les éléments justificatifs de ce lien font l'objet d'un Addendum annexé au présent contrat.

4.1.3 Dans le cas où le **Bénéficiaire** n'est pas le propriétaire du Navire, et n'est pas non plus dans la situation décrite au 4.1.2, le propriétaire du Navire intervient au présent contrat et déclare l'agréer (ci-après désigné « **Propriétaire co-contractant** »). Le Propriétaire co-contractant garantit au **Gestionnaire portuaire** le paiement de toute somme qui pourrait lui être due par le **Bénéficiaire** au titre du présent contrat, ainsi que sa responsabilité conjointe sur l'assurance du Navire dont il est propriétaire.

4.2 CONDITIONS D'OCCUPATION

4.2.1 Le **Bénéficiaire** s'engage à respecter en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant à l'occupation du poste de stationnement, les dispositions du présent contrat ainsi que celles du Règlement particulier de Police du port Vauban (Addendum n°2). En signant le présent contrat, le **Bénéficiaire** reconnaît en avoir pris connaissance.

Le **Bénéficiaire** se conforme à la réglementation en vigueur mise en place par le **Gestionnaire portuaire** visant à appliquer sa politique d'effort de lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Le Code de conduite anticorruption adopté par le **Gestionnaire portuaire** est ainsi joint en Addendum n°4. En signant le présent contrat, le **Bénéficiaire** reconnaît en avoir parfaite connaissance.

4.2.2 Le **Gestionnaire portuaire** pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l'effet de vérifier, notamment, les conditions d'occupation et d'utilisation du poste de stationnement.

4.2.3 En cas de réparations, de travaux d'intérêt général entrepris par le **Gestionnaire portuaire**, ou de manifestations empêchant le **Bénéficiaire** d'utiliser le poste de stationnement désigné, la procédure suivante est appliquée :

- Lorsque cela sera possible (sauf en cas d'urgence), le **Gestionnaire portuaire** informera le **Bénéficiaire** au moins 10 jours à l'avance de l'impossibilité d'utilisation du poste de stationnement qui lui a été attribué de manière prioritaire ;
- Le **Gestionnaire portuaire** fera son possible, en fonction des disponibilités du plan d'eau pour fournir au **Bénéficiaire** un autre poste de stationnement permettant l'accueil du Navire. Le poste fourni au titre du contrat n'étant pas fixe et déterminé, comme stipulé à l'article 1, ce changement de poste n'entraîne aucun dédommagement ;
- Pour les réparations, travaux ou manifestations au cours desquels aucun autre poste de stationnement ne peut être fourni au **Bénéficiaire**, et dans l'hypothèse où ces périodes sont supérieures à 10 jours par an, le **Bénéficiaire** sera en droit de réclamer une compensation financière/une réduction de la redevance égale à :

*N (nombre de jours prorata de réparations, de travaux ou manifestations pendant lesquels aucun autre poste de stationnement n'est fourni au **Bénéficiaire**, lorsque ce nombre est supérieur à 10 jours par an) $\times$ redevance journalière² due sur la période considérée.*

4.2.4 Le **Bénéficiaire** doit souscrire auprès d'une société notoirement solvable, et justifier à chaque renouvellement, les assurances nécessaires pour garantir :

- Tous les dommages pouvant survenir aux biens lui appartenant ou à lui confiés, ou aux biens du **Gestionnaire portuaire** ;
- Tous les dommages causés aux ouvrages portuaires, quelle qu'en soit la nature, y compris les atteintes à l'environnement ;
- Tous les dommages causés aux tiers, y compris ceux pouvant résulter de l'incendie ou de l'explosion du Navire ;
- Le renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans les chenaux d'accès.

Dans l'hypothèse de l'article 4.1.3, et à défaut de justification annuelle de ces assurances par le **Bénéficiaire**, le **Gestionnaire portuaire** se retourne vers le Propriétaire Co-contractant qui garantit une telle souscription.

4.2.5 Le **Bénéficiaire** ne peut en aucun cas modifier les ouvrages ou équipements portuaires mis à sa disposition. Il demeure entièrement responsable des avaries qu'il occasionnerait à ces ouvrages.

² La redevance journalière est la redevance d'occupation au tarif public en vigueur lors de l'indisponibilité du poste

4.2.6 Le **Bénéficiaire** s'oblige à suivre toutes les décisions qui seront prises par le **Gestionnaire portuaire** en application des dispositions et éventuelles modifications ultérieures de la Convention de DSP et du Règlement particulier de police du port Vauban en vigueur.

4.2.7 Le **Bénéficiaire** s'engage à informer, dans les plus brefs délais après en avoir eu connaissance, le **Gestionnaire portuaire** de tout fait quel qu'il soit, notamment toute usurpation ou tout dommage susceptible de préjudicier au domaine public portuaire et/ou aux droits de l'Autorité portuaire et/ou aux droits du **Gestionnaire portuaire**.

4.2.8 Le **Bénéficiaire** reconnaît partager l'effort de lutte contre la corruption mené par le **Gestionnaire portuaire**. En signant l'attestation (Addendum n°5), le **Bénéficiaire** reconnaît avoir pris connaissance des engagements du **Gestionnaire portuaire** en matière de lutte contre la corruption et, sous réserve d'être une personne morale, s'engage à mettre en œuvre, par tous moyens utiles, un processus de lutte contre la corruption (au sens large c'est-à-dire incluant les situations de trafic d'influence, de favoritisme et de prise illégale d'intérêt telles que définies en Addendum n°6).

4.2.9 Le **Bénéficiaire** s'engage à ne pas, directement ou indirectement, offrir, promettre, accorder, autoriser un cadeau ou la fourniture d'un service, quelle que soit la personne (dépositaire d'une autorité publique ou personne privée), dans le but d'obtenir un avantage indu au titre de la conclusion ou de l'exécution du présent Contrat.

4.2.10 Le **Bénéficiaire** s'engage à ne pas, directement ou indirectement, offrir, promettre, accorder, autoriser un paiement de facilitation, quelle que soit la personne, au titre de la conclusion ou de l'exécution du présent Contrat.

4.3 CARACTÈRE PERSONNEL DU CONTRAT

Le **Bénéficiaire** s'engage à user pour lui-même la garantie d'usage du poste de stationnement mis à sa disposition.

4.3.1 Transmission :

Le droit ouvert par le présent contrat demeure strictement personnel et il est réservé au **Bénéficiaire**, sans possibilité de transmission de la garantie à un tiers, sauf dans le cas prévu à l'article 2 alinéa 3 du présent contrat et dans les conditions définies à l'Addendum n°3.

4.3.2 Sous-Location :

4.3.2.1 *Principes*

La garantie d'usage d'un poste de stationnement peut faire l'objet d'une sous-location dans les conditions fixées à l'article R. 5314-34 du code des transports : « *Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord* ».

Cette location se fait sur la base d'un tarif public annuel approuvé par l'Autorité portuaire. Le **Gestionnaire portuaire** est libre d'organiser la commercialisation de location des postes en garantie d'usage en faisant appel à des intermédiaires commerciaux et/ou à une gestion de listes d'attente.

4.3.2.2 Modalités

Le **Bénéficiaire** est tenu de signaler au **Gestionnaire portuaire** les mouvements prévisionnels du Navire et les périodes d'absence du Navire sur le poste d'amarrage dont il bénéficie. En cas d'inoccupation constatée du poste pendant une durée supérieure à 48 heures, le **Gestionnaire portuaire** peut mettre ce poste à disposition d'autres usagers. Le **Gestionnaire portuaire** reverse le montant de la redevance correspondant au poste sous-loué perçue par le **Gestionnaire portuaire**, déduction faite d'un pourcentage de frais de gestion dans les conditions mentionnées à l'article 4.3.2.3.

Dans l'hypothèse où le Navire se présente au port Vauban antérieurement à la fin de la période de d'absence initialement communiquée au **Gestionnaire portuaire** et que le poste d'amarrage attribué de manière préférentielle est occupé par un autre navire, le **Gestionnaire portuaire** fera son possible pour déplacer le navire occupant provisoirement le poste d'amarrage.

En cas d'impossibilité de déplacement de ce navire, le **Gestionnaire portuaire** fera son possible pour trouver un poste d'amarrage pour le Navire du **Bénéficiaire**. Le poste d'amarrage de remplacement attribué de manière temporaire au **Bénéficiaire** sera facturé au tarif public en vigueur.

À défaut de poste disponible pour le **Bénéficiaire**, le **Gestionnaire portuaire** sera dans l'impossibilité de l'accueillir jusqu'à la fin de la période d'absence initialement déclarée.

4.3.2.3 Taux de frais de gestion

Le taux de frais de gestion de relocation est fixé à 25% du montant hors-tax.

Ce taux sera ramené à 20% pour la totalité des revenus locatifs générés, si et seulement si, les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- Le **Bénéficiaire** a communiqué au **Gestionnaire portuaire** la durée d'absence du navire au moins 15 jours avant chaque départ ;
- La durée totale de la sous location a dépassé 40 jours cumulés dans l'année. Seuls les jours d'absence déclarés régulièrement sont pris en compte.

4.3.2.4 Mandat de gestion

Le **Gestionnaire portuaire** agit en tant qu'intermédiaire transparent pour l'exécution du présent article. Ainsi, le **Bénéficiaire** autorise le **Gestionnaire portuaire** (agissant en tant que mandataire) à :

- Facturer au nom et pour le compte du **Bénéficiaire** (agissant en qualité de mandant) les sommes dues au titre de la sous-location et ;
- Percevoir au nom et pour le compte du **Bénéficiaire** (agissant en qualité de mandant), les sommes dues au titre de la sous-location.

4.3.2.5 Attribution des revenus sous-locatifs

Les revenus issus de la sous-location du poste d'amarrage sont crédités sur un compte comptable spécifique du **Bénéficiaire** et sont attribuables à ce dernier sous réserve de leurs encaissements par le **Gestionnaire portuaire**.

Compte tenu des modalités de gestion, de la complexité des méthodes de calculs des revenus sous locatifs et de la fiscalité s'y rattachant, le traitement global d'attribution des revenus sous locatifs est réalisé, une seule fois, lors de la clôture annuelle des comptes du **Gestionnaire portuaire**.

Le **Gestionnaire portuaire** s'engage à transmettre au **Bénéficiaire**, au plus tard le 31 janvier de l'année n+1, les éléments justificatifs liés à la sous location. Les éléments transmis par le **Gestionnaire portuaire** permettront au **Bénéficiaire** de procéder à ses obligations légales de déclaration.

Si le compte spécifique présente un solde créditeur au 31/12 de l'année « n » et que l'ensemble des factures du **Bénéficiaire** au titre de l'exercice en question ont été soldés, le **Gestionnaire portuaire** procédera à l'attribution des revenus locatifs et créditera le compte titulaire du **Bénéficiaire**. Le Bénéficiaire qui souhaite le versement de son solde créditeur devra en faire la demande par mail à l'adresse compta@vauban21.com, en y joignant impérativement un relevé d'identité bancaire au nom du **Bénéficiaire**. Après contrôle de la situation globale du **Bénéficiaire** et sous réserve d'avoir obtenu la transmission du relevé d'identité bancaire au nom du Bénéficiaire, le **Gestionnaire portuaire** versera le solde des revenus sur le compte identifié.

4.3.2.6 Plafonnement

Dans l'hypothèse où un navire occupant le poste d'amarrage, dans le cadre du présent article, a des dimensions supérieures que ce soit en longueur, en largeur ou les deux aux dimensions de la catégorie CATA 13 x 7, le montant total des sous-loyers perçus par le **Bénéficiaire** ne pourra dépasser le montant du tarif public de stationnement pour un poste de même catégorie, diminué de 20% de frais de gestion.

4.3.2.7 Retenue à la source

Les revenus issus de la sous-location du poste d'amarrage ont la nature de bénéfices non-commerciaux et, selon l'arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2019 (CE n°423698), entrent dans le champ d'application de la retenue à la source instituée par l'article 182 B du code général des impôts (ci-après la "**Retenue à la Source**").

Dans la mesure où le **Bénéficiaire** serait établi, constitué, domicilié et/ou aurait sa résidence fiscale hors de France, le **Gestionnaire portuaire** pourra être tenu, en sa qualité de débiteur au sens de l'article 182 B du code général des impôts, de procéder au paiement, au profit de l'administration fiscale, de la Retenue à la source selon l'assiette et le taux en vigueur lors du versement, au profit du **Bénéficiaire**, de tout ou partie des revenus issus de la sous-location du poste d'amarrage. Dans une telle hypothèse, les revenus issus de la sous-location du poste d'amarrage versés par le **Gestionnaire portuaire** au profit du **Bénéficiaire** seront minorés de la Retenue à la source ainsi prélevée.

Un taux spécifique, à hauteur de 75% à la date de signature du présent contrat, est prévu par l'article 182 B du code général des impôts si le **Bénéficiaire** est situé dans un État et Territoire non-coopératif (ETNC), au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts (autres que ceux mentionnés à l'article 238-0 A 2 bis 2° du code général des impôts).

Pour le calcul de la Retenue à la Source, ces taux s'appliquent aux sommes provenant de la sous-location, et attribuées au **Bénéficiaire** par le **Gestionnaire portuaire**.

Dans l'hypothèse où le **Gestionnaire portuaire** ferait l'objet d'un contrôle fiscal et où, dans le cadre de ce contrôle, l'administration (i) considérerait que la Retenue à la source instituée par l'article 182 B du code général des impôts est applicable aux revenus versés par le **Gestionnaire portuaire** ou (ii) contesterait l'assiette de la Retenue à la source au motif, notamment, que le certificat de résidence fiscal communiqué par le **Bénéficiaire** serait insuffisamment probant ou, de manière générale, pour tout autre motif imputable au **Bénéficiaire** (en ce compris, notamment, ses caractéristiques juridiques ou fiscales ou son lieu d'établissement, de constitution, de domiciliation ou de résidence fiscale), le **Bénéficiaire** indemniserait le **Gestionnaire portuaire** au titre de l'ensemble des conséquences financières liées à l'application de cette Retenue à la source (en ce compris, notamment, les conséquences financières résultant de l'application du taux de la Retenue à la source calculé "en-dedans", les intérêts de retard, les majorations et/ou pénalités de toute nature). Le **Bénéficiaire** procèdera au versement de cette indemnisation au profit du **Gestionnaire portuaire** dans les vingt (20) jours suivant la notification, par le **Gestionnaire portuaire** au **Bénéficiaire**, de la copie de l'avis de mise en recouvrement ou de tout autre document par lequel l'administration fiscale aura procédé à la mise en recouvrement des sommes à acquitter à la suite dudit contrôle.

4.3.2.8 Changement de domiciliation

Dans le cas de figure où le **Bénéficiaire** change de lieu d'établissement, de constitution ou de résidence fiscale, il devra en informer le **Gestionnaire portuaire** dans les dix (10) jours suivants ce changement. Les documents justificatifs entérinant ce changement devront être remis au **Gestionnaire portuaire** dans un délai de 30 jours suivant cette information.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES

5.1 PARTICIPATION AUX TRAVAUX

Il est précisé que, conformément à la Convention de DSP, des travaux futurs d'amélioration et de développement du port Vauban sont actés. Dès lors, en application de l'article R. 5314-34 du code des transports, le bénéficiaire d'un contrat de garantie d'usage a l'obligation de participer au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci, une telle participation étant incluse dans la redevance d'usage telle que définie à l'article 5.2.

5.2 REDEVANCE D'USAGE

La redevance pour la durée du contrat est de CENT CINQUANTE-SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SIX EUROS (soit 156 356,00 €) toutes taxes comprises et hors indexation (ci-après désignée la « Redevance »).

Cette Redevance comprend :

- la redevance d'occupation du domaine public portuaire sur la période considérée comprenant la participation forfaitaire et définitive aux frais communs d'entretien du port ;
- la participation au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci, situés dans les limites administratives du port;
- l'accès automobile aux installations selon les conditions définies à l'Addendum 7 ;
- toute éventuelle commission à un intermédiaire versée par le **Gestionnaire portuaire** au titre de la conclusion du présent contrat.

Les redevances pour services rendus et les fluides (eau, électricité, télécommunications ou autres consommations variables), ne sont pas comprises dans la Redevance et sont facturées, soit au forfait soit au réel selon les équipements de comptage, au tarif public annuel approuvé par l'Autorité portuaire.

La Redevance ne comprend pas la taxe de séjour applicable au port de plaisance conformément à l'article R. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette taxe s'applique à toute personne qui n'est pas domiciliée sur le territoire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins et est collecté au réel par le **Gestionnaire portuaire** pour le compte de l'**Autorité portuaire** conformément à l'article III E) du document Tarif et Conditions d'application 2026 (version en vigueur à la date de signature).

Conformément à l'article L. 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance. Le bénéficiaire peut être tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.

Le **Bénéficiaire** doit s'acquitter de la Redevance en plusieurs règlements par des versements d'avance périodiques à intervenir selon l'échéancier suivant :

	Période d'occupation	Date limite de versement	Montant TTC, hors indexation et hors majoration (en €)
1 ^{ère} échéance	01/10/2026 au 31/12/2027	30/09/2026	39 089,00 €
2 ^e échéance annuelle	01/01/2028 au 31/12/2028	31/12/2027	31 271,20 €
3 ^e échéance annuelle	01/01/2029 au 31/12/2029	31/12/2028	31 271,20 €
4 ^e échéance annuelle	01/01/2030 au 31/12/2030	31/12/2029	31 271,20 €
5 ^e échéance*	01/01/2031 au 30/09/2031	31/12/2030	23 453,40 €

* Le montant du dépôt de garantie mentionné à l'article 5.3 du présent contrat n'est pas déduit.

Le contrat prend effet à compter du 01/10/2026, sous réserve que le paiement de la première échéance et le cas échéant du dépôt de garantie mentionné à l'article 5.3 intervienne au plus tard le 30/09/2026.

En cas de non-respect, par le **Bénéficiaire**, des conditions financières ci-dessus mentionnées pour le paiement de la redevance d'usage, le présent contrat pourra être résilié par le **Gestionnaire portuaire** dans les conditions stipulées à l'article 8.2 du présent contrat.

La Redevance est soumise à TVA conformément à la réglementation fiscale en vigueur. En cas de modification du taux de TVA, les ajustements de montant sont appliqués par les **Parties** à la date de mise en vigueur de la mesure, y compris sur les montants payés d'avance.

La Redevance fait l'objet à chaque période d'une révision calculée sur la base d'indexations annuelles comme précisé au 5.4 du présent article.

En cas de cession du présent contrat avant le terme prévu, conformément aux conditions prévues par l'Addendum n°3 et par l'article 2 paragraphe 3 (point n°1) ci-dessus, et sous réserve de l'absence de manquement du **Bénéficiaire** aux clauses et conditions du présent contrat, la partie de la redevance versée d'avance correspondant à la période d'occupation restant à courir entre la date de cession et la période d'occupation en cours, est restituée au **Bénéficiaire**, avec le cas échéant, le dépôt de garantie, sans service d'intérêts.

En cas de retard dans le règlement d'une somme quelconque due au **Gestionnaire portuaire** dans le cadre du présent contrat, toute somme échue portera intérêt à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, sous réserve de tout autres droits et recours. L'intérêt sera dû de plein droit dès la date d'exigibilité de la somme correspondante.

5.3 DÉPÔT DE GARANTIE

Une somme égale à 10 % (dix pour cent) du montant brut hors indexation de la redevance d'usage due pendant la durée totale du présent contrat, soit la somme de 15 635,60 € TTC est déposée par le **Bénéficiaire** au plus tard le 30/09/2026, en même temps que le versement de la première échéance, sur un compte spécifique du **Gestionnaire portuaire**. Dans cette hypothèse, le montant du dépôt de garantie sera déduit du montant dû au titre de la facture correspondant à la dernière période d'occupation du poste d'amarrage.

Cette somme est destinée à garantir le paiement de l'ensemble des sommes dues par le **Bénéficiaire** au titre du présent contrat et des prestations annexes fournies par le **Gestionnaire portuaire**.

Le **Gestionnaire portuaire** est autorisé à prélever sur le dépôt de garantie les sommes qui lui sont dues par le **Bénéficiaire** sur présentation de toute facture non payée par le **Bénéficiaire** après une mise en

demeure restée infructueuse pendant plus de quinze (15) jours. Le dépôt de garantie doit alors être complété sous 30 jours par le **Bénéficiaire** à hauteur de son montant initial.

Le dépôt effectif de ce montant de garantie est une condition suspensive à la prise d'effet du présent contrat.

5.4 INDEXATION

La Redevance est soumise à indexation calculée année par année en application des principes suivants.

Chaque année, l'Autorité portuaire calcule une indexation annuelle basée sur les éléments décrits ci-dessous, qui sont répercutés sur les tarifs appliqués annuellement par le **Gestionnaire portuaire**.

La première année civile du contrat, soit jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la prise d'effet du présent contrat, ne sera jamais indexée. À partir de la deuxième année civile, une indexation annuelle sera calculée *a posteriori* par application de la formule suivante :

$$T_n = 0,46 \times (IRL_n / IRL_{n-1}) + 0,14 \times (ICHT-M_n / ICHT-M_{n-1}) + 0,22 \times (FSD3_n / FSD3_{n-1}) + 0,18 \times (TP01_n / TP01_{n-1})$$

Où T_n = coefficient de variation annuel de la Redevance d'usage de l'année n ;
 IRL_n , $ICHT-M_n$, $FSD3_n$, $TP01_n$ = dernière valeur connue à la date du calcul de l'indexation de l'année n ;
 IRL_{n-1} , $ICHT-M_{n-1}$, $FSD3_{n-1}$, $TP01_{n-1}$ = valeur de l'index à la date de calcul de l'indexation de l'année $n-1$.

Le coefficient de variation T_n est arrondi au millième supérieur.

Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Public, sont les suivants :

IRL – Indice de référence des loyers ;
ICHT-M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques : indice INSEE d'évolution du coût du travail ;
FSD3 – Frais et services n°3 : indice INSEE frais et services divers – modèle de référence n°3 ;
TP01 – Index général TP.

L'arriéré dû au titre de l'indexation de l'année écoulée sera facturé au **Bénéficiaire** annuellement au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivant l'année indexée. Le détail du calcul de l'indexation lui sera fourni sur demande.

Pour le calcul de l'indexation de la dernière année du contrat, le taux d'indexation pris en compte sera celui de l'année précédente. L'indexation de la dernière année sera ainsi facturée en même temps que l'indexation due au titre de l'avant dernière année du contrat.

Dès lors que le taux d'indexation de la dernière année du contrat sera connu, le **Gestionnaire portuaire** procédera à une régularisation qui découlera soit sur un remboursement au profit du **Bénéficiaire** soit sur une facture complémentaire pour le **Bénéficiaire**.

5.5 FRAIS DE DOSSIER

Les frais de constitution du présent contrat sont à la charge du **Bénéficiaire**. Ils sont fixés à 0 € TTC.

Les frais de gestion inhérent à la formalisation d'un avenant au présent contrat, sollicité par le **Bénéficiaire**, pour quelque motif que ce soit seront à la charge de ce dernier. Par exception, l'avenant pour identification du Navire (lorsque ce dernier est en cours de construction ou en cours d'acquisition) ne sera pas facturé au **Bénéficiaire**.

Ils sont fixés aux termes du barème tarifaire annuel en vigueur à la date de la conclusion dudit avenant.

5.6 MAJORATION RELATIVE À L'ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT DÉROGATOIRE

Au vu de l'échéancier de paiement dérogatoire mentionné à l'article 5.2 du présent contrat, le **Bénéficiaire** devra verser au **Gestionnaire portuaire**, jusqu'au règlement intégral de la redevance d'occupation, une majoration au taux fixe de 3,20 % applicable au restant dû annuel. Cette majoration est appliquée sur le paiement des échéances telles que prévues à l'article 5.2 du présent contrat de garantie d'usage. En outre, conformément aux délais de paiement accordés, le calcul de la majoration sera soumis à TVA mais ne sera en revanche pas soumis à indexation.

Le calcul de la majoration est formalisé dans le tableau ci-dessous.

Périodes	Début périodes facturées	Fin périodes facturées	Echéancier standard	Date de Versement standard	Echéancier dérogatoire	Date de Versement dérogatoire	Encours client	Majoration	Echéancier avec majoration
Acompte									
1,25	01/10/2026	31/12/2027	156 356 €	30/09/2026	39 089,00 €	30/09/2026	117 267,00 €	4 690,68 €	43 779,68 €
1	01/01/2028	31/12/2028			31 271,20 €	31/12/2027	85 995,80 €	2 751,87 €	34 023,07 €
1	01/01/2029	31/12/2029			31 271,20 €	31/12/2028	54 724,60 €	1 751,19 €	33 022,39 €
1	01/01/2030	31/12/2030			31 271,20 €	31/12/2029	23 453,40 €	750,51 €	32 021,71 €
0,75	01/01/2031	30/09/2031			23 453,40 €	31/12/2030	- €	- €	23 453,40 €
TOTAL					156 356,00 €			9 944,24 €	166 300,24 €

Le montant total de la majoration s'élèvera ainsi à la somme totale de **9 944,24 € TTC**.

ARTICLE 6 – CLAUSE D'ETHIQUE

Le **Bénéficiaire** reconnaît avoir pris bonne connaissance du Code de conduite du **Gestionnaire portuaire** (Addendum n° 4). Le **Bénéficiaire**, en signant l'addendum n°5, atteste avoir pris connaissance de la politique anticorruption du port Vauban ainsi que des définitions relatives à celles-ci (Addendum n°6).

Le **Gestionnaire portuaire** et, pour autant qu'il soit une personne morale, le **Bénéficiaire** déclarent et garantissent qu'elles et leurs sociétés affiliées exercent leurs activités en stricte conformité avec les lois et réglementations applicables dans les juridictions concernées. Le **Gestionnaire portuaire** déclare, qu'en tant que filiale de la Chambre du commerce et de l'Industrie Nice Côte d'Azur, il est, notamment, soumis aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 « *relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique* ».

Pour autant qu'il soit une personne morale, le **Bénéficiaire** s'engage à ce que les flux financiers engendrés par le présent contrat soient enregistrés dans ses comptes ou, le cas échéant, ceux de ses sociétés affiliées conformément aux principes comptables applicables dans le pays de résidence du **Bénéficiaire**.

Si le **Gestionnaire portuaire** a des raisons objectives de croire que le **Bénéficiaire** ou un de ses représentants ne se conforme pas aux obligations stipulées ci-dessus dans le présent article, le **Gestionnaire portuaire** pourra demander, si nécessaire, toute observation au **Bénéficiaire** et, en cas d'absence de réponse de sa part, pourra suspendre l'exécution du présent contrat à titre conservatoire jusqu'à ce qu'il justifie raisonnablement que les informations ayant conduit le **Gestionnaire portuaire** à suspendre le contrat sont infondées.

Les **Parties** s'engagent à informer sans délai l'autre partie de tout événement qui serait porté à sa connaissance et qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du présent contrat.

Le **Bénéficiaire** s'engage à respecter l'ensemble des directives en matière d'éthique française qui seraient mises en œuvre conformément aux lois applicables et qui seraient notifiées au **Bénéficiaire** par le **Gestionnaire Portuaire** dans les trente (30) jours suivant leur émission.

ARTICLE 7 – DUE DILIGENCE

La réglementation internationale et nationale en vigueur impose au **Gestionnaire portuaire** de mettre en place un dispositif de vigilance adapté lui permettant de connaître ses clients, et s'exerçant durant la période précontractuelle ainsi que tout au long du lien contractuel (due diligence initiale et continue).

Le **Gestionnaire portuaire** s'engage à traiter ces documents et informations comme strictement confidentiels.

Il s'engage à ne pas utiliser, directement ou indirectement ces documents et informations pour ses propres besoins ou ceux des sociétés filiales ou associées, et plus généralement à ne pas les reproduire, les transmettre ou les divulguer sans l'autorisation préalable écrite du **Bénéficiaire**.

Il s'engage à communiquer ces documents et informations uniquement à ses conseils et aux membres de son personnel qui devront en avoir connaissance dans le cadre de l'exécution de l'obligation de vigilance, et garantit que ces personnes seront soumises aux mêmes obligations de confidentialité.

7.1 AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT

Si le poste de stationnement faisant l'objet du contrat de garantie d'usage se situe sur le quai Camille Rayon, le **Gestionnaire portuaire** pourra faire tout contrôle nécessaire à l'identification du **Bénéficiaire** du contrat, voire de son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Il pourra se faire assister d'un consultant externe pour l'exercice de cette obligation de vigilance.

Si le poste de stationnement faisant l'objet du contrat de garantie d'usage se situe sur un autre poste que ceux du quai Camille Rayon, le **Gestionnaire portuaire** pourra faire, de manière aléatoire, tout contrôle nécessaire à l'identification du **Bénéficiaire** du contrat, voire de son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Il pourra se faire assister d'un consultant externe pour l'exercice de cette obligation de vigilance.

7.2 AU COURS DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT

Tout le long de la relation d'affaires, le **Gestionnaire portuaire** pourra effectuer tout contrôle nécessaire à l'identification du **Bénéficiaire** du contrat de garantie d'usage, voire de son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Il pourra se faire assister d'un consultant externe pour l'exercice de cette obligation de vigilance.

Le **Bénéficiaire** s'engage ainsi à collaborer avec le **Gestionnaire portuaire** dans le cadre d'une due diligence initiale et continue, et à communiquer au **Gestionnaire portuaire**, sur demande, un certain nombre de documents et d'informations de quelque nature que ce soit visant à vérifier l'identité du **Bénéficiaire** du présent contrat (et le cas échéant de son bénéficiaire effectif), ainsi que sa probité.

7.3 EN CAS DE TRANSFERT/CESSION DU CONTRAT

Si le poste de stationnement faisant l'objet du contrat de garantie d'usage se situe sur le quai Camille Rayon, le **Gestionnaire portuaire** pourra faire tout contrôle nécessaire à l'identification du nouveau bénéficiaire du contrat au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Il pourra se faire assister d'un consultant externe pour l'exercice de cette obligation de vigilance.

Si le poste de stationnement faisant l'objet du contrat de garantie d'usage se situe sur un autre poste que ceux du quai Camille Rayon, le **Gestionnaire portuaire** pourra faire, de manière aléatoire, tout contrôle nécessaire à l'identification du nouveau bénéficiaire du contrat au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Il pourra se faire assister d'un consultant externe pour l'exercice de cette obligation de vigilance.

ARTICLE 8 – RESILIATION DE LA GARANTIE D'USAGE

8.1 RÉSILIATION POUR MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

La résiliation unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général peut être prononcée, à la demande de l'Autorité portuaire, par le **Gestionnaire portuaire**.

L'indemnisation due par le **Gestionnaire portuaire** au **Bénéficiaire** sera égale au trop-perçu TTC *pro rata temporis* de la tranche de redevance périodique versée d'avance à compter de la date de résiliation effective, après mise en œuvre de l'indexation annuelle, nette d'intérêts, et, le cas échéant, au Dépôt de garantie s'il y a lieu, des revenus sous-locatifs, déduction faite de tout arriéré.

8.2 RÉSILIATION POUR MANQUEMENT DU BÉNÉFICIAIRE

La présente garantie d'usage pourra être résiliée par le **Gestionnaire portuaire** par lettre recommandée avec avis de réception en cas d'inexécution, par le **Bénéficiaire**, de l'une quelconque de ses obligations résultant du présent contrat, comprenant notamment les obligations financières de l'article 5 et les obligations mentionnées aux articles 6 et 7, ou du Règlement particulier de police du port Vauban, deux (2) mois calendaires après la première présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai.

Lorsqu'un fait susceptible de correspondre aux comportements prohibés tels que définis à l'article 6 est porté à la connaissance d'un dirigeant ou d'un référent anticorruption du **Gestionnaire Portuaire**, le présent contrat pourra être résilié par le **Gestionnaire portuaire**. De manière alternative, le **Gestionnaire portuaire** pourrait mettre en demeure le **Bénéficiaire** de remédier aux manquements constatés de l'article 6 du présent contrat. La réponse et les engagements du **Bénéficiaire** pour y remédier, conditionneront la poursuite de la relation contractuelle.

Tout manquement du **Bénéficiaire** aux stipulations des articles 6 et 7 devra être considéré comme un manquement grave autorisant le **Gestionnaire portuaire** à résilier le présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception, sans versement d'indemnité et sans préjudice des dommages-intérêts ou recours prévus par la loi, sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels le **Gestionnaire portuaire** pourrait prétendre du fait d'un tel manquement.

Le présent contrat sera également résilié de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception lorsque, le **Gestionnaire portuaire** constate la perte de relation entre le **Bénéficiaire** et le Navire (du fait de la vente, de l'abandon, de la perte ou de tout autre événement), et que le **Bénéficiaire** n'a pas fait de proposition de remplacement du Navire selon l'article 1, dernier alinéa, ni de proposition de fin de contrat avec remplaçant, selon l'article 2 paragraphe 3, et ce dans un délai d'un (1) an après la perte de relation.

La résiliation de la garantie d'usage en vertu du présent article ne fait l'objet d'aucun dédommagement, et les avances de redevance périodique et, le cas échéant, le Dépôt de garantie sont conservés par le **Gestionnaire portuaire**, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le **Gestionnaire portuaire** pourrait réclamer au **Bénéficiaire**.

Il convient de préciser, qu'en cas de résiliation en vertu du présent article 8.2 et dans l'hypothèse où le versement d'avance d'une redevance périodique n'est pas intervenu à sa date d'échéance conformément à l'article 5.2 du présent contrat, toutes sommes facturées par le **Gestionnaire portuaire** au titre des redevances périodiques est due par le **Bénéficiaire**.

À compter de la résiliation de la garantie d'usage pour manquement du **Bénéficiaire**, ce dernier sera tenu de libérer le poste de stationnement sans délai. À défaut, il sera redevable envers le **Gestionnaire portuaire** et par jour de retard d'une pénalité jusqu'à la libération du poste d'amarrage, calculée sur la base du montant de la redevance journalière de stationnement au tarif public pour le même poste, et sous réserve de tous autres droits et recours du **Gestionnaire portuaire** et de la procédure administrative

qui pourrait être entamée par l'Autorité portuaire pour occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire.

ARTICLE 9 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations à caractère personnel recueillies par le **Gestionnaire portuaire** auprès du **Bénéficiaire** et, le cas échéant, du Propriétaire Co-contractant, font l'objet d'un traitement de données dans le cadre de l'exécution du présent contrat et du suivi de la relation client. Le **Gestionnaire portuaire** (SAS VAUBAN 21 Avenue de Verdun - Port Vauban - 06600 Antibes, représentée par son Président) est responsable de ce traitement. Le **Bénéficiaire** et, le cas échéant, le Propriétaire Co-contractant et/ou les membres d'équipage du navire sont susceptibles de recevoir des informations relatives à l'exploitation du Port (*ex. restriction de circulation/stationnement, alerte météo, news-letter etc.*) ou des invitations à des manifestations organisées par le Port. La CCI Nice Côte d'Azur est amenée à avoir accès aux données en sa qualité de sous-traitant, au sens du règlement européen sur la protection des données.

Dans le cadre de l'exécution de la concession de service public, certaines des données du **Bénéficiaire** et, le cas échéant, du Propriétaire Co-contractant du navire pourront être transmises à l'Autorité portuaire.

Les données du **Bénéficiaire** et, le cas échéant, du Propriétaire Co-contractant, sont conservées trois (3) ans dans la base relation clients, et ce, après la fin du contrat, du dernier passage au port ou du dernier contact de sa/leur part. Les données seront conservées dix (10) ans dans la base de traitement relative aux obligations comptables, fiscales et légales. Dans le cas où le **Bénéficiaire** ou le Propriétaire Co-contractant ne remplirait pas ses obligations contractuelles, notamment relatives au paiement, les données seront conservées tant que la procédure contentieuse sera en cours et que les voies d'exécution ne seront pas épuisées, et ce, dans la limite des délais de prescription légaux. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, le **Bénéficiaire** et, le cas échéant, le Propriétaire Co-contractant dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation au traitement et de portabilité des données qu'il peut exercer auprès des services du port : par courrier postal (à l'adresse précitée), par courrier électronique (contact@vauban21.com) ou en contactant le DPO (dpo@cote-azur.cci.fr). L'exercice de ces différents droits pourra s'effectuer dans les conditions et limites de la réglementation.

Le **Bénéficiaire** et, le cas échéant, le Propriétaire Co-contractant a la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle (CNIL).

ARTICLE 10 – DÉCLARATIONS

Les Parties déclarent et garantissent qu'elles ont tous pouvoirs, autorité et capacité pour signer la présente Convention et exécuter les obligations y afférentes.

ARTICLE 11 – INTÉGRALITÉ

La présente Convention représente l'intégralité des accords entre les Parties s'agissant des opérations visées aux présentes et prévaut sur toutes les négociations, discussions, communications, ententes et conventions antérieures entre les Parties relatives à l'objet des présentes.

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS - ABSENCE DE RENÉGOCIATION

Aucune stipulation de la Convention ne pourra être modifiée sans l'accord préalable et écrit des Parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant signé par les Parties.

ARTICLE 13 – DIVISIBILITÉ

La nullité ou l'impossibilité d'exécuter tout terme ou stipulation de la présente Convention n'affectera pas sa validité ni sa force exécutoire. En outre, à la place de toute stipulation nulle ou non exécutoire, les Parties y substitueront, dans la mesure du possible, une stipulation valable et exécutoire aussi proche que possible de cette stipulation nulle ou non exécutoire.

ARTICLE 14 – CONFIDENTIALITÉ

Les Parties conviennent de tenir confidentiel la présente Convention et de ne pas en communiquer le contenu à des tiers à l'exception de leurs conseils, commissaires aux comptes et autres personnes soumises au secret professionnel, ainsi qu'à raison d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une action en justice, ou encore dans la mesure où la communication de la Convention est nécessaire aux fins de faire valoir leurs droits en découlant.

ARTICLE 15 – TRIBUNAL COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE

Tout litige se rapportant aux présentes, à leurs suites et conséquences, sera soumis au droit français et il relèvera de la compétence exclusive des tribunaux des Alpes maritimes.

ARTICLE 16 – ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente et de ses suites, les **Parties** font élection de domicile à leurs adresses indiquées en tête des présentes.

ARTICLE 17 – SIGNATURE ELECTRONIQUE DES PARTIES

Les **Parties** conviennent de signer électroniquement le présent Contrat conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et déclarent en conséquence que la version électronique du présent Contrat constitue l'original du document.

À cet effet, les **Parties** :

- reconnaissent, en application des articles 1365 et suivants du Code civil, la validité et la force exécutoire du présent Contrat formalisé sur support électronique ;
- reconnaissent l'effet juridique des signatures électroniques ainsi que leur admissibilité en tant que preuve devant les tribunaux ;
- déclarent que le présent Contrat sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et dispose de la même valeur probante qu'un écrit sur support papier, conformément à l'article 1366 du Code civil ;
- s'engagent à ne pas contester l'admissibilité, l'opposabilité ou la valeur probante de ce processus de signature en raison de sa nature électronique.

Fait à Antibes, le

Pour le Gestionnaire portuaire :

La société VAUBAN 21,
Monsieur Olivier ASTOLFI,
Directeur des Ports

Pour le Bénéficiaire :

La société ALL DIGITAL NETWORK,
Monsieur Faycal AMRANI,

LISTE DES ANNEXES

- Addendum n°1 : Attribution préférentielle d'un poste d'amarrage déterminé ;
- Addendum n°2 : Règlement particulier de police du port Vauban ;
- Addendum n°3 : Cession du Contrat de Garantie d'Usage et transfert aux ayants droit ;
- Addendum n°4 : Code de conduite de la SAS VAUBAN 21 ;
- Addendum n°5 : Attestation de prise de connaissance de la politique anticorruption du port Vauban ;
- Addendum n° 6 : Définitions relatives à la politique anticorruption de VAUBAN 21 ;
- Addendum n°7 : Accès automobile aux installations du Port Vauban ;
- Addendum n°8 : Attestation sur l'honneur portant engagement de ne pas occuper le poste d'amarrage objet du présent contrat en vue de l'exercice d'une activité économique.

ADDENDUM N°1

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

OBJET : ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE D'UN POSTE D'AMARRAGE DÉTERMINÉ

Par le présent contrat, le **Gestionnaire portuaire** accorde au **Bénéficiaire** une garantie d'usage de poste d'amarrage dans la zone Bassin Saint Roch du Port Vauban (catégorie CATA et de dimensions 13,00 x 7,00 m).

Le modèle type de ce Contrat de Garantie d'Usage qui fixe l'étendue de cette garantie et les obligations qui en découlent a été approuvé par l'Autorité portuaire. Le présent ADDENDUM en constitue l'Annexe n°1, il a donc une valeur contractuelle.

Conformément à l'article R. 5314-34 du code des transports, l'article 1 du présent contrat précise que cette garantie est accordée sans affectation privative d'un poste déterminé.

Toutefois, pour des raisons d'exploitation et eu égard aux caractéristiques du Navire ALEGRIA sur lequel porte le droit de stationnement prioritaire objet du contrat de garantie d'usage, le **Gestionnaire portuaire** s'engage de manière contractuelle et dans la mesure du possible à attribuer au **Bénéficiaire**, le **poste d'amarrage numéroté D5.15** sur le plan de mouillage applicable au port Vauban et situé dans la zone du port définie ci-dessus.

Cette attribution n'entend en aucun cas conférer au **Bénéficiaire** un droit de propriété sur le poste déterminé et le **Gestionnaire portuaire** se réserve le droit, en cas de nécessité, de modifier l'emplacement primitivement dévolu au cours de la période contractuelle, notamment pour des raisons de gestion, d'exploitation du plan d'eau, de sécurité, d'exécution de travaux ou de manifestations nautiques dans l'enceinte portuaire sans que le **Bénéficiaire** ne puisse y formuler une quelconque opposition, ni tenter aucun recours à l'encontre du **Gestionnaire portuaire**.

ADDENDUM N°2

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

OBJET : RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DU PORT VAUBAN

Ce document est disponible sur le site internet du Port Vauban sur le lien suivant :

<https://leportvauban.com/wp-content/uploads/2021/09/Reglement-Particulier-de-Police.pdf>

En signant le présent Contrat, le **Bénéficiaire** reconnaît en avoir pris connaissance.

ADDENDUM N°3

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

OBJET : CESSIION DU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE ET TRANSFERT AUX AYANTS DROIT

Par le présent contrat, le **Gestionnaire portuaire** accorde au **Bénéficiaire** une garantie d'usage de poste d'amarrage au Port Vauban.

Le modèle type de ce Contrat de Garantie d'Usage qui fixe l'étendue de cette garantie et les obligations qui en découlent a été approuvé par l'Autorité portuaire. Le présent ADDENDUM constitue l'Annexe n°3, il a donc une valeur contractuelle.

Le contrat de garantie d'usage, en tant que titre d'occupation d'une partie du domaine public portuaire, est intuitu personae et, en application de l'article 4.3.1 du contrat, ne peut être transféré à un tiers non-signataire.

Toutefois, cette clause ne fait pas obstacle à la faculté pour le **Bénéficiaire** de céder son contrat, à titre onéreux, à un tiers (personne physique ou morale) ou, en cas de décès du **Bénéficiaire**, à la reprise du contrat par ses ayants droit, par transfert du présent contrat, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

1. Modalités de cession du contrat à un tiers

a) Information préalable et droit d'opposition du Gestionnaire portuaire

La cession du contrat est subordonnée à une information préalable du **Gestionnaire portuaire**, notifiée par courrier électronique à l'adresse commercial@vauban21.com. Le **Gestionnaire portuaire** dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette information pour :

- Soit donner son autorisation expresse à la cession, par email avec accusé de réception ;
- Soit s'y opposer, par email avec accusé de réception, pour l'un des motifs suivants :
 - L'intérêt général lié à la gestion du domaine public portuaire ;
 - Les due diligence effectuées sur le tiers cessionnaire ne permettent pas au Gestionnaire portuaire de contracter avec ce dernier ;
 - L'absence de garanties suffisantes présentées par le tiers cessionnaire.

À défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation ne pourra être présumée.

b) Conditions de validité de la cession :

Le tiers cessionnaire doit justifier :

- De sa qualité de propriétaire ou locataire d'un navire correspondant à la catégorie et aux dimensions du poste d'amarrage objet du contrat (catégorie CATA, de dimensions 13,00 x 7,00 m

ADDENDUM N°3

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

(taille maximale du bateau (13,00 x 6,70 m)). A défaut, justifier qu'un navire de ce type est en cours d'acquisition ou de construction ;

- De son engagement à souscrire un nouveau contrat de garantie d'usage avec le **Gestionnaire portuaire**, reprenant les droits et obligations essentiels du présent contrat, notamment :
 - Le droit d'occupation d'un poste d'amarrage de catégorie CATA et de dimensions 13,00 x 7,00 m (Taille maximale du bateau occupant la place 13,00 x 6,70 m). Le poste d'amarrage affecté de manière préférentielle sera en principe conservé ;
 - La durée d'occupation, qui expirera à la date de fin du présent contrat ;
 - Le montant de la redevance, fixé à l'article 5.2 du présent contrat, couvrant la durée restante de la garantie d'usage cédée.

Toute cession n'ayant pas fait l'objet d'une information préalable du **Gestionnaire portuaire**, ou ayant donné lieu à une opposition, est inopposable au **Gestionnaire portuaire** et sera une cause de résiliation de plein droit du présent contrat de garantie d'usage dans les conditions fixées à l'article 8.2 du contrat.

Un avenant précisant les conditions de résiliation du présent contrat ainsi que la reprise par le tiers cessionnaire des droits et obligations essentiels tels que définis ci-dessus sera conclu par les Parties et le tiers agréé par le **Gestionnaire portuaire**. Un nouveau contrat de garantie d'usage sera conclu concomitamment avec le tiers agréé.

2. Transfert du contrat aux ayants droit

L'article 4.3.1 du contrat ne fait pas obstacle à la transmission du contrat aux ayants droit en cas de décès du **Bénéficiaire**.

Dans cette hypothèse, les ayants droit devront justifier dans les meilleurs délais, auprès du **Gestionnaire portuaire**, de leur lien contractuel avec le Navire mentionné au présent contrat (propriété, indivision successorale ou transfert du contrat de leasing ou de tout autre contrat leur conférant un droit d'usage sur ledit Navire).

Un avenant au présent contrat de garantie d'usage sera dans ce cas régularisé.

A défaut de justification par les ayants droit du lien contractuel mentionné ci-dessus dans un délai d'un (1) an à compter du décès du **Bénéficiaire**, le **Gestionnaire portuaire** sera en droit de faire application des dispositions de l'article 8.2 du contrat.

ADDENDUM N°4

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

OBJET : CODE DE CONDUITE ANTICORRUPTION DE LA SAS VAUBAN 21

Ce document est disponible sur le site internet du Port Vauban sur le lien suivant :

<https://leportvauban.com/reglementation-portuaire/>

En signant le présent Contrat, le **Bénéficiaire** reconnaît en avoir pris connaissance.

ADDENDUM N°5

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

OBJET : ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE DE LA POLITIQUE ANTICORRUPTION DU PORT VAUBAN

Nom : AMRANI

Prénom : Faycal

Société : ALL DIGITAL NETWORK

Si vous ne pouvez souscrire à toutes les déclarations du présent certificat de bonne foi, inconditionnellement et sans exception, vous devez consulter le directeur juridique du Port Vauban.

Je soussigné, Monsieur Faycal AMRANI, Président de la société ALL DIGITAL NETWORK, ai lu et compris le Code de conduite anticorruption applicable au **Gestionnaire portuaire** et déclare être parfaitement informé de son contenu et consentir à respecter et à appliquer les principes en tant que condition au cours de l'exécution du contrat de garantie d'usage d'un poste de stationnement à flot. Un exemplaire de ce Code de conduite anticorruption est joint en Addendum 4 du présent contrat.

Je déclare ne pas être informé de cadeaux, paiements, pourboires, offres, promesses, conventions ou autorisations interdits par le Code de conduite, de même qu'aucune violation des prescriptions de ce Code.

Je n'ai connaissance d'aucun fait pouvant constituer un motif raisonnable de soupçonner un conflit d'intérêts ou plus généralement une violation du Code de conduite par une personne lui étant soumise.

Je déclare ne pas faire l'objet de sanctions arrêtées par la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique ou l'Organisation des Nations Unies et les pays la composant, et qu'à ma meilleure connaissance, je ne suis pas inscrit sur des listes de sanctions et n'entretiens pas de relation d'affaires avec des personnes faisant l'objet de telles sanctions.

Je déclare que je n'ai pas été condamné pour faits de corruption tels que définis à l'Addendum 6 ou de blanchiment d'argent, et qu'à ma connaissance, je ne fais l'objet d'aucune enquête pour faits de corruption ou de blanchiment d'argent.

À Antibes, le

Signature

ADDENDUM N°6

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

OBJET : DEFINITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE ANTICORRUPTION DE VAUBAN 21

La corruption : consiste pour toute personne à proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, en France ou à l'étranger, ou dans une organisation internationale publique, ou à une personne qui exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, même privée, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par ces dernières.

La corruption est active pour celui qui propose et passive pour celui qui accepte.

Le trafic d'influence : consiste pour toute personne à solliciter ou agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public en France ou au sein d'une organisation internationale publique, en ce compris les organismes créés en application du Traité sur l'Union européenne. Les agents publics internationaux sont également visés.

Le trafic d'influence est actif pour celui qui sollicite ou agréer et passif pour celui qui cède à la sollicitation.

Le favoritisme : consiste, pour des personnes exerçant une fonction publique, à procurer à autrui un avantage injustifié par une violation des règles imposant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Pour une entreprise, participer à l'élaboration d'une décision obtenue par rupture d'égalité entre les candidats et en retirer un bénéfice constitueraient des faits de complicité et/ou de recel de favoritisme.

La prise illégale d'intérêt : consiste, pour des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ou pour des personnes investies d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elles ont, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

ADDENDUM N°7

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

OBJET : ACCÈS AUTOMOBILE AUX INSTALLATIONS DU PORT VAUBAN

Par le présent contrat, le **Gestionnaire portuaire** accorde au **Bénéficiaire** une garantie d'usage de poste d'amarrage au Port Vauban.

Le modèle type de ce Contrat de Garantie d'Usage qui fixe l'étendue de cette garantie et les obligations qui en découlent a été approuvé par l'Autorité portuaire. Le présent ADDENDUM en constitue l'Annexe n°7, il a donc une valeur contractuelle.

La redevance d'usage fixée à l'article 5.2 du présent contrat comprend « *l'accès automobile aux installations selon les conditions définies à l'Addendum 7* ».

Le présent Addendum précise que ladite Redevance comprend :

- **Une carte d'accès automobile** aux installations portuaires pour les bénéficiaires d'un poste de stationnement à flot de dimension inférieure à 18 mètres de long hors-tout.

Toute carte supplémentaire sera facturée au barème des redevances d'usage en vigueur.

Le parking du port Vauban dispose d'un règlement intérieur décrivant les règles qui y sont applicables.

Ce document est disponible sur le site internet du Port Vauban sur le lien suivant :

<https://leportvauban.com/wp-content/uploads/2021/09/Reglement-Interieur-Parking.pdf>

En signant le présent Contrat, le **Bénéficiaire** reconnaît en avoir pris connaissance.

ADDENDUM N°8

AU CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE D'UN POSTE DE STATIONNEMENT À FLOT

**OBJET : ATTESTATION SUR L'HONNEUR PORTANT ENGAGEMENT DE NE PAS OCCUPER LE POSTE D'AMARRAGE
OBJET DU PRESENT CONTRAT EN VUE DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE**

Nom : AMRANI

Prénom : Faycal

Société : ALL DIGITAL NETWORK

Si vous ne pouvez souscrire à toutes les déclarations du présent certificat de bonne foi, inconditionnellement et sans exception, vous devez consulter la direction juridique du Port Vauban.

Par le présent Contrat, le **Gestionnaire portuaire** accorde au **Bénéficiaire** une garantie d'usage permettant de stationner le navire ALEGRIA, identifié à l'article 1^{er} du Contrat, sur un poste d'amarrage de catégorie CATA 13x7.

Toutefois, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la délivrance d'un titre d'occupation sur le domaine public doit être précédée d'une procédure de sélection préalable dans le cas de figure où le titulaire du titre d'occupation occupe le domaine public « en vue d'une exploitation économique ».

Dès lors et par la présente, je soussigné Monsieur Faycal AMRANI, Président de la société ALL DIGITAL NETWORK, **Bénéficiaire** du présent contrat, atteste sur l'honneur que cette dernière s'engage à ne pas occuper le poste d'amarrage mis à sa disposition par le **Gestionnaire portuaire** pour des activités stationnaires au port (ex : l'hébergement à quai) en vue d'une exploitation économique. Cette occupation du domaine public ne devra engendrer, pour la société **Bénéficiaire**, aucune perception de produits d'exploitation génératrice d'un chiffre d'affaires (autres que les revenus locatifs générés par la sous location du poste d'amarrage dans le cadre du présent contrat).

Je reconnais être informé du fait que tout exercice d'une activité économique sur le poste d'amarrage mis à disposition au titre du présent Contrat, sans autorisation préalable du **Gestionnaire portuaire** générée par la mise en œuvre d'une procédure adéquate d'attribution, m'exposera à une résiliation anticipée du présent Contrat selon les conditions précisées à son article 8.2, sans préjudice de toute poursuite judiciaire ou indemnité que le **Gestionnaire portuaire** pourrait être amenée à réclamer.

À Antibes, le

Signature